

TEMA 15: El Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Tasas y contribuciones especiales.

El Impuesto sobre Actividades Económicas.

Naturaleza y hecho imponible

Estamos también ante un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible (art. 78 TRLHL) está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Se trata de un impuesto municipal obligatorio, de carácter censal y gestión compartida (guardando por tanto un cierto paralelismo con el IBI), esta vez con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto. Las tarifas del impuesto están especificadas en las tres secciones siguientes, que se encuentran aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre y el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.

Beneficios fiscales y sujeto pasivo

Exenciones de carácter obligatorio más importantes:

- 1) AA.PP. y Entidades públicas asimiladas; Seguridad Social y mutualidades; 5) La Cruz Roja Española.
- 2) Exención por inicio de actividad: 2 primeros ejercicios siempre que no se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad
- 3) Pequeños y medianos empresarios y profesionales, lo que se concreta en:
 - Las personas físicas.
 - Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 LGT (herencias yacentes, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

Bonificaciones obligatorias

Sobre la cuota del impuesto se aplicarán una bonificación a las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas y las sociedades agrarias de transformación.

Bonificaciones potestativas

- a) Bonificación por inicio de actividad empresarial (cuando concluye el período de

exención, hasta 5 años después).

- b) Bonificación por creación de empleo
- c) Bonificación por actuaciones medioambientales de hasta el 50%.
- d) Bonificación de hasta el 50 % por rendimiento neto negativo o
- e) Bonificación por actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal.

Cuota tributaria

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto. En las tarifas se distingue, como regla general, entre una cuota variable correspondiente a la superficie y otra en función de la actividad, en la que en ocasiones se tienen en cuenta algunos elementos objetivos (p.ej. número de estrellas y habitaciones en hoteles, potencia eléctrica instalada en industrias, etc.).

Sobre tales cuotas se aplican unos coeficientes en función de la cifra de negocios y en función del callejero fiscal fijado por cada municipio. Por último, lleva asociado un recargo insular a favor del Cabildo.

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. En los supuestos de baja, se prorrateará por trimestres naturales.

Gestión del impuesto.

La gestión de este impuesto es compartida entre la Agencia Tributaria estatal (gestión censal) y los Ayuntamientos (gestión tributaria). A la AEAT es ante quien deben formalizarse las declaraciones de alta, baja y modificación de actividad.

El Consorcio de Tributos tiene delegada la inspección por parte de la AEAT.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Nuevamente un tributo obligatorio, de carácter real, cuyo hecho imponible viene dado por la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. A diferencia del IAE y del IBI, no se trata de un tributo de gestión compartida, aunque en la práctica resulta fundamental la adecuada coordinación con la Dirección General de Tráfico. Para su gestión por tanto resulta necesario el conocimiento de la norma que integra la regulación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 92 a 99), que no es otro que el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

Para el IVTM, se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

No están sujetos a este impuesto: los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras y los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

La clave del hecho imponible es la aptitud para circular por las vías públicas, la cual está vinculada al dato formal de la inscripción en el Registro de Vehículos, mientras no se haya formalizado la baja.

Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos personas físicas o jurídicas y entidades a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. Según la jurisprudencia prevalece la titularidad registral del vehículo (frente a la titularidad real del vehículo que no ha sido comunicada a la Dirección General de Tráfico). También encontramos una particularidad en los vehículos entregados en renting o leasing: El art. 32.7 del Reglamento de Vehículos permite anotar el vehículo a nombre de la persona que tiene a su disposición el vehículo, siempre que medie el consentimiento del arrendador.

Exenciones.

De acuerdo con el artículo 93, hacemos la siguiente clasificación de exenciones:

De oficio:

- Vehículos oficiales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
- Vehículos diplomáticos
- Asistencia sanitaria
- Transporte público urbano, más de 9 plazas, incluida la del conductor.

Rogadas:

- Vehículos para personas de movilidad reducida (igual o superior al 33 %)
- Tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

Cuota

El Impuesto sigue un sistema de cuota fija, con arreglo al cuadro de tarifas previsto en el TRLHL, según la clase de vehículos: Turismos y Tractores (Caballos fiscales), Autobuses (plazas), Camiones y Remolques (carga útil) y Ciclomotores y Motocicletas (centímetros cúbicos). Hay que tener en cuenta las particularidades de la Ordenanza Fiscal del Consorcio.

Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2.

Bonificaciones potestativas

Hasta 75 % en función de la clase de carburante e incidencia en medio ambiente.

Hasta 75 % en función de motores e incidencia en medio ambiente.

Hasta 100% vehículos históricos o antigüedad mínima de 25 años

Período impositivo y devengo.

El período impositivo coincide con el año natural y se devenga el 1 de enero, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición, pudiéndose exigir el alta en régimen de autoliquidación.

El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

Gestión

La autoliquidación implica el conocimiento del alta en el Padrón correspondiente por parte del sujeto pasivo (art. 102.3 LGT) por lo que ya en sucesivos ejercicios se deberá atender a los períodos de cobranza establecidos mediante notificación por edictos.

Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite. A efectos de la acreditación anterior, los Ayuntamientos o las entidades que ejerzan las funciones de recaudación por delegación, al finalizar el período voluntario, comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo del año en curso. La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Vehículos implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acreditación anteriormente señalada.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

En los arts. 104 a 110 del TRLHL se encuentra regulado el Impuesto sobre el Incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU). Esta figura es la que ha sustituido al Impuesto sobre las Plusvalías, aunque en la práctica municipal sigue utilizándose este nombre tradicional.

Hecho imponible

Es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. Se trata de un tributo real de naturaleza directa, potestativo, de devengo instantáneo, y por tanto no periódico.

Supuestos de no sujeción y exenciones

- Por su propia definición, terrenos rústicos a efectos del IBI.
- Aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
- Transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia de sentencias de nulidad, separación o divorcio.

Existen determinadas exenciones de carácter objetivo: derechos reales de servidumbre, bienes dentro de Conjunto Histórico-Artístico, o de interés cultural y de carácter subjetivo (Estado, CCAA y EELL; Seguridad Social; Cruz Roja, etc).

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio aprobó un nuevo supuesto de exención (art. 105.1.c), por el cual quedaban exentas las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario. Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria.

Sujetos pasivos

Hay que distinguir si la transmisión de terrenos o la constitución o transmisión de derechos reales se produce:

A título lucrativo: el adquirente o favorecido por el acto.

A título oneroso: el transmitente del terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Esta regla general tiene una excepción, de mucho interés en Canarias, puesto que cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España, se introduce la figura del sustituto del contribuyente, que será la persona física o jurídica o la entidad que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

La base imponible.

La base imponible de este impuesto, de acuerdo con el art. 107.1 TRLHL, está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

Se trata de un incremento determinado objetivamente, a partir de las reglas de cálculo que establece el TRLHL:

1. **Se parte del valor catastral del suelo en el momento del devengo.**

Existen algunas reglas particulares, cuando el suelo no tenga valor catastral o bien el mismo no esté actualizado podrá liquidarse con posterioridad, una vez se fije definitivamente.

Esto respecto de las transmisiones, pero en la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, en cuanto constituyen sólo una parte del valor del terreno (del derecho de propiedad) el TRLHL establece una remisión a la normativa prevista en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que establece unas reglas para calcular la parte del derecho de propiedad al que equivale el correspondiente derecho real.

A los efectos de paliar incrementos desproporcionados, cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, los Ayuntamientos pueden establecer una reducción sobre el valor del terreno, durante 5 años y con el límite del 60 %.

2. **Se le aplica un porcentaje al valor del suelo, que depende del número de años transcurridos desde el anterior devengo y de lo que establezca la Ordenanza Fiscal.**

Los años se computan de fecha a fecha y se redondean por defecto.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 lo que ha venido es aclarar que esta regulación es inconstitucional en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones que no presentan incremento de valor real del terreno al momento de la transmisión y se le impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una minusvalía. De acuerdo con las Sentencias del Tribunal Supremo el sujeto pasivo por tanto puede presentar medios de prueba para acreditar que no se ha producido incremento de valor en el inmueble.

Cuota

El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30%.

Se puede establecer una bonificación de hasta el 95 % de la cuota cuando se trata de adquisiciones a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

Gestión del impuesto

Los sujetos pasivos están obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la

declaración en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

- a) Actos ínter vivos, 30 días hábiles.
- b) Actos por causa de muerte, 6 meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, debiendo hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles.

Tasas y contribuciones especiales.

Tasas: prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por:

- 1. La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
- 2. La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

- a. Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados.

A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:
o Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
o Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

- b. Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

Según el art. 41 TRLH, en relación con el 20.1 b), los **precios públicos** son prestaciones pecuniarias como consecuencia de la prestación de servicios o realización de actividades de la competencia local, en las que deben concurrir simultáneamente los dos requisitos siguientes:

- No han de ser de solicitud o recepción obligatoria.
- No se deben prestar por el sector público.

Constituye el hecho imponible de las **contribuciones especiales** la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.